

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 766/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายเชษฐหรือเชษฐหรือเชฎ ยอดแก้ว

จำเลย

นายเชษฐ ยอดแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ตั้งใจที่จะรอฟังผลการพิจารณาจากศาลฎีกาและเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวจำเลยเองจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340,340 ตี จำคุก 22 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 15 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 6,000 บาทแก่เจ้าของด้วย

จำเลยฎีกา (อันดับ 54)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ของศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ของศาลฎีกา

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>